

RECURSO CÍVEL Nº 5006629-33.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: DEISE MARIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

PROCESSO CIVIL E CIVIL - SENTENÇA TERMINATIVA - AUSÊNCIA DE TERMO DE RENUNCIA - APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO EM SÃO GONÇALO - PROGRAMA MCMV - CEF COMO REPRESENTANTE DO FAR - AUSÊNCIA DE LITISCONORTE PASSIVO NECESSÁRIO - CONSTRUTORA - PROFUSÃO DE AÇÕES DA MESMA NATUREZA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARA QUE: seja a CEF citada e apresente o contrato fomentado com a parte autora; seja o polo passivo da ação integrado pela construtora, seja realizada prova pericial na especialidade de engenharia que comprove os danos alegados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5006629-33.2024.4.02.5120

510015600409 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5006629-33.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: DEISE MARIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Em suma, a pretensão consiste na responsabilização civil da CEF por vícios de construção de imóvel adquirido pelo programa MCMV, ensejando indenização de danos morais e materiais.

O juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito devido à ausência de apresentação de termo de renúncia, mesmo após intimada a tanto.

A parte autora apresentou recurso onde finalmente apresenta o dito termo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

No caso, a extinção se deu por ausência de termo de renúncia aos valores de alçada. A parte autora, todavia, o juntou no recurso

Como regra, não cabe apreciação de recurso contra sentença de extinção com base no artigo 5º da Lei 10.259/01, artigo 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e enunciado 18 *das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro* (“*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede*

de Juizado Federal Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”). Mas considerando que a diligência foi cumprida, passa-se ao exame da ação.

Neste caso, merece destaque a profusão de ações da mesma natureza, as quais, embora envolvam relações jurídicas distintas apresentam pontos em comum: todas tem por causa de pedir danos advindos de alegados vícios de construção de empreendimentos adquiridos pelo PMCMV através da CEF via FAR - Fundo de Arrendamento Residencial. Também é comum entre as ações juntar um laudo pericial produzido por um mesmo perito técnico apontando os vícios e NÃO JUNTAR O MAIS IMPORTANTE, QUE SERIA O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL COM OS VICIOS ALEGADOS.

Do brevemente exposto, se extraem os seguintes aspectos que comprometem a regularidade processual das ações: a legitimidade da CEF para responder pelos danos da obra; a ausência das construtoras responsáveis pelas obras como litisconsortes passivas necessárias; e o requerimento administrativo formulado junto a CEF (proprietária do bem) dando conta dos danos no imóvel que, a princípio, lhe pertence. Há, ainda, a questão da competência dos juizados.

Quanto a legitimidade da CEF, que comprometeria a própria propositura da ação na Justiça federal, o STJ já firmou entendimento, desde 2012, no sentido de que a CEF possui legitimidade para responder por vícios de construção **nos casos em que promove o empreendimento, tem responsabilidade na elaboração do projeto com suas especificações, escolhe a construtora e/ou negocia os imóveis**, ou seja, quando realiza atividade distinta daquela própria de agente financeiro em sentido estrito.

Especificamente para casos envolvendo o programa "Minha Casa Minha Vida", a responsabilidade foi assegurada pois, neste caso, a CEF atuaria como agente promotor de políticas públicas, pressupondo, portanto, a participação em outras fases da operação, que iriam além do mero financiamento e se enquadrariam nos termos supra especificados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. VICIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. MORADIA POPULAR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AGENTE DE POLÍTICA FEDERAL DE PROMOÇÃO À MORADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) **meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas** (2) **ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda**" (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

2. No caso, deve ser rejeitada a defendida ilegitimidade passiva, na medida em que o eg. Tribunal a quo expressamente assentou que a ora agravante atuou como "(...) **integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda, eis que, nesse caso, atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais**".

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1536218/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019)

No caso, a responsabilidade da CEF por imóveis relacionados a tais programas advém da responsabilidade quanto a escolha da construtora, sendo que, especificamente nos casos envolvendo o FAR, os imóveis são pertencentes a tais fundos e vendidos por eles, através da CEF, como seu representante:

*CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MERO AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. 1. A legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, por vícios de construção ou atraso na entrega da obra, segundo orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma), é no sentido de que dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 2. **In casu, embora o contrato tenha sido celebrado no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida", tal programa possui inúmeras modalidades; ou seja, nem toda a contratação pertencente ao PMCMV gera responsabilidade da CEF, sendo necessária a efetiva atuação para além da condição de mero agente financeiro.** 3. As hipóteses de responsabilização da CEF são limitadas à participação da escolha da construtora, o que, atualmente, ocorre de duas formas: (i) a CEF habilita uma Entidade Organizadora para que construa as unidades habitacionais; ou (ii) atua na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, a quem pertencem os imóveis inicialmente construídos para finalidade de arrendamento, com opção de compra. In casu, a demanda não trata de nenhuma das duas hipóteses, a Caixa Econômica Federal e a vendedora do imóvel não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo aos alegados danos materiais e morais que a autora pretende ver indenizados com a*

presente demanda. 5. A CEF não possui legitimidade passiva pelo fato de ser a representante judicial e administradora do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), pois tal fundo, inclusive, somente arca com as despesas de recuperação dos danos físicos do imóvel relativos a incêndio, explosão e outros eventos equivalentes ao caso fortuito e à força maior, não se responsabilizando pelos vícios de construção. 6. Majorada a verba honorária, fixada na sentença em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º, §4º, inciso III, c/c art. 98, § 3º, ambos do Código de Processo Civil. 7. Apelação desprovida. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0100549-55.2014.4.02.5102, FIRLY NASCIMENTO FILHO, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA..ORGAO_JULGADOR:.)

Conforme primeira folha do termo de recebimento do imóvel, verifica-se que o imóvel foi adquirido pela parte autora junto a CEF, que atuou como **vendedora do imóvel** através de contrato de arrendamento pelo FAR, Fundo de arrendamento residencial. O imóvel, portanto, pertence a princípio à CEF até que haja o cumprimento do prazo contratual, com adimplemento das prestações e opção da parte autora pela aquisição do bem.

O Programa de Arrendamento Residencial, criado pela Lei n.º 10.188/2001, tem por objetivo o **atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda**, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra, agindo a CEF como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, **responsável tanto pela aquisição como pela construção dos imóveis, que permanecem de propriedade do referido Fundo até que os particulares que firmaram contratos de arrendamento com opção de compra possam exercer este ato de aquisição no final do contrato:**

*Art. 1º Fica instituído o Programa de Arrendamento Residencial para **atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda**, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)*

§ 1º A gestão do Programa cabe ao Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa Econômica Federal - CEF. (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004)

(...)

Art. 4º Compete à CEF:

I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2º;

II - alocar os recursos previstos no art. 3º, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1º do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa;

*IV - **definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)***

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa;

*VI - **representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;***

VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos.

*VIII - **observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)***

*Parágrafo único. **As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF**, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação.*

Portanto, a princípio, a CEF deteria legitimidade para responder por vícios de construção nas hipóteses do PAR, por atuar como agente promotor de políticas públicas, estipulando critérios de construção, cuja observância é requisito para participação da construtora no programa, e negociando diretamente as unidades.

Note-se que como proprietária do imóvel arrendado, a CEF responde por eventuais vícios na obra. Todavia, **caberia a parte autora comunicá-la quanto aos mesmos para que tomasse providências de modo a saná-los oportunizando, assim descaracterizar sua eventual responsabilidade.** NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE A QUESTÃO TENHA SIDO COMUNICADA A CEF PROPRIETÁRIA DO BEM NA VIA ADMINISTRATIVA E QUE SE TENHA SUA RESPOSTA SOBRE OS DANOS NO IMÓVEL QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, AINDA É SEU (a parte autora limitou-se a alegar que fez tal comunicação à CEF, sem prová-la).

Superada a questão da legitimidade da CEF, e apontada a repercussão da ausência do requerimento administrativo, passa-se ao litisconsórcio com a construtora e sua ausência do polo passivo da ação.

A responsabilidade da construtora vem delineada no artigo 618 do CC que estipula prazo de 5 anos para fins de responsabilização da construtora e de 180 dias - ou 6 meses - desde o surgimento dos defeitos para fins de propositura da ação de responsabilização:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.”

De notar, ainda, que há entendimento que aplica o prazo quinquenal do CDC (artigo 27 **[1]**) por entender que a relação, entre construtora vendedora, e adquirente particular, seria consumerista.

[1] Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Todavia, considerando que é a construtora a responsável direta pela obra e, portanto, pelos danos daí advindos, é imprescindível que haja sua participação no polo passivo da ação, como litisconsorte passiva necessária, haja vista que integra a relação jurídica em discussão:

E M E N T A AGRADO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravada ajuizou a ação ordinária visando à reparação dos vícios de construção apurados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a ora agravante deixou de observar as normas técnicas de engenharia, resultando na entrega de imóvel em condições precárias e com inúmeros defeitos estruturais. II. **Neste contexto, considerando que a construtora, ora agravante, é, em tese, a responsável pela existência dos vícios de construção apontados na inicial, é parte legítima para responder ao presente feito. Ademais, prevê o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade solidária de todas as empresas que formam a cadeia de fornecedores pelos defeitos na prestação do serviço, por força de seu artigo 14.** III. Outrossim, a argumentação da parte agravante no sentido de existência da legitimidade passiva da CEF não afasta a responsabilidade solidária da construtora. IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA CLASSE: AI 5026043-97.2019.4.03.0000 ..PROCESSO ANTIGO: ..PROCESSO ANTIGO_FORMATADO:; ..RELATORC:; **TRF3** - 1ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: **31/03/2020**)

A teor do art 12 do CDC**[1]**, a construtora - e, por via transversa, a CEF, cujo nível de responsabilidade foi àquela equiparado - responde objetivamente, como fornecedora do serviço de construção, de modo que apenas poderia se eximir da responsabilidade por defeitos na obra, considerando que sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa, **caso comprovasse a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva da parte autora ou terceiro pelo mesmo.**

[1] CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A parte autora não integrou a ação com as construtoras responsáveis pelo empreendimento e daí já se verifica o comprometimento na formação da relação jurídica processual.

Desta feita, considerando que a parte autora cumpriu a diligência, tem-se pela anulação da sentença.

Ante o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARA QUE: seja a CEF citada e apresente o contrato fomentado com a parte autora; seja o polo passivo da ação integrado pela construtora, seja realizada prova pericial na especialidade de engenharia que comprove os danos alegados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5006629-33.2024.4.02.5120

510015600416 .V2